

Số: /2026/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh
theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15;

Căn cứ Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14;

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15;

Căn cứ Nghị định số 137/2026/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2697/TTr-SCT ngày 13 tháng 5 năm 2026; ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 210/BC-STP ngày 06 tháng 5 năm 2026 và ý kiến thống nhất của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.

2. Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực XII; Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Khu vực 9; Giám đốc Bảo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Công Thương (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Cục Kiểm tra VB và Tổ chức THPL, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương;
- Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương;
- Cục TMĐT và Kinh tế số, Bộ Công Thương;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- VPUB: PCVP, các phòng chuyên môn;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD. pbc325

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Phước Hiền

QUY CHẾ

**Phối hợp quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh
theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi**
(Ban hành kèm theo Quyết định số...../2026/QĐ-UBND ngày tháng 5 năm
2026 của UBND tỉnh)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với: Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu Lý Sơn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã); các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

- Công tác phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý (nếu có) và quy định của pháp luật có liên quan.
- Việc phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
- Việc tổ chức phối hợp giữa lực lượng thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo từng vụ việc phải căn cứ vào nguồn thông tin, công tác thanh tra, kiểm tra của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và phải do người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó có yêu cầu bằng văn bản.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm chủ động, phối hợp để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp trong chỉ đạo, điều hành.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp bán hàng đa cấp; thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, hoạt động của cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; về nguồn gốc, giá cả, chất lượng sản phẩm, hàng hóa liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp; phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

4. Phối hợp đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 5. Phương thức phối hợp

1. Theo tính chất của sự việc, công tác phối hợp cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin, tài liệu có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đảm bảo nhanh chóng, kịp thời được thực hiện thông qua hình thức gặp gỡ trực tiếp, điện thoại, bằng văn bản hoặc các mạng xã hội như: Zalo, Facebook,...

2. Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn định kỳ.

3. Cử cán bộ, công chức tham gia các hoạt động phối hợp giữa các bên trong công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành và xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật.

4. Phân công lãnh đạo, cử đầu mối, theo dõi, giải quyết công việc, tổ chức thực hiện Quy chế; khi có sự thay đổi về nhân sự phải thông tin kịp thời để cơ quan đầu mối cập nhật, công bố đến các đơn vị liên quan biết, phối hợp thực hiện.

5. Các hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật.

Chương II

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Điều 6. Trách nhiệm chung

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các quy định của pháp luật liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý, thông tin kịp thời các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn.

2. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan đầu mối (Sở Công Thương) và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát xử lý việc thực hiện quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch; phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị cùng cấp triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15, Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, Luật Giá số 16/2023/QH15 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Chủ động cập nhật thông tin liên quan để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên website của cơ quan, đơn vị để người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

6. Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức cơ quan thực hiện đúng quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 28 Nghị định số 137/2026/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh đảm bảo quy định pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Phối hợp các cơ quan có liên quan trong công tác phổ biến, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ,

công chức quản lý thị trường thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp; kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Thông qua việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các thủ tục hành chính đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định trên địa bàn tỉnh, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp bán hàng đa cấp cho các cơ quan, địa phương liên quan để phục vụ tốt công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp theo nội dung đã được Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương xác nhận; phát hiện và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiểm tra hoạt động trực tuyến/online đa cấp núp bóng thương mại điện tử; phản ánh kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, kết quả kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp bán hàng đa cấp; khuyến khích người dân tham gia tố cáo hành vi vi phạm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Khi tiếp nhận được các thông tin phản ánh, khiếu nại có nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương thì kịp thời thông tin đến các cơ quan, địa phương liên quan để chủ động xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

7. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tham mưu quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về công tác quản lý thị trường, tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

8. Tổng hợp, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi Bộ Công Thương đối với công tác quản lý nhà nước về kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

9. Công bố thông tin liên quan đến các doanh nghiệp bán hàng đa cấp có

trụ sở chính trên địa bàn tỉnh, đã được xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị để phục vụ các đơn vị có liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Thông qua việc thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đối với thực phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm khác thuộc phạm vi quản lý ngành y tế có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp cho các cơ quan, địa phương liên quan để phục vụ tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Phối hợp với các cơ quan, địa phương kiểm tra, xử lý vi phạm về đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý; xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác thuộc phạm vi ngành y tế quản lý đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; phối hợp giám sát và xử lý theo thẩm quyền đối với hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các mặt hàng thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các sản phẩm khác của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi quản lý.

3. Thông báo, phối hợp cơ quan đầu mối xác minh, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền khi tiếp nhận thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và thu hồi bắt buộc hoặc hướng dẫn thu hồi tự nguyện đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

1. Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc công bố tiêu chuẩn, hợp chuẩn, hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc chức năng quản lý và sản phẩm, hàng hóa mới phát sinh hoặc sản phẩm, hàng hóa khác không thuộc các ngành quản lý.

2. Phối hợp với cơ quan đầu mối và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi thẩm quyền.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với các loại sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực phụ trách; truy xuất nguồn gốc xuất xứ đối với các loại sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

2. Phối hợp thực hiện kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp; xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất kinh doanh, quảng cáo đối với sản phẩm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi quản lý.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, trái pháp luật trong kinh doanh theo phương thức đa cấp; khuyến khích người dân tham gia tố cáo hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức cá nhân liên quan.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1. Phối hợp quản lý, giám sát việc tổ chức các hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý nhà nước về giá đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp theo đúng quy định; cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

2. Phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách.

Điều 14. Trách nhiệm của Thuế tỉnh Quảng Ngãi

1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thuế đối với hàng hóa là đối tượng kinh doanh theo phương thức đa cấp theo đúng quy định của Luật Quản lý Thuế số 18/2025/QH15 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn thực hiện chế độ kê khai và nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. Cung cấp thông tin

kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp bán hàng đa cấp; công khai thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về kết quả kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp.

3. Xác minh, kiểm tra việc kê khai, nộp, quyết toán thuế, phí lệ phí; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và các quy định khác có liên quan đến doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 15. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Phối hợp với cơ quan đầu mối, các cơ quan, đơn vị có liên quan nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng của người dân, cá nhân liên quan trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái quy định pháp luật.

2. Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch, chương trình tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn.

3. Thường xuyên nắm thông tin, theo dõi, giám sát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

4. Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Trách nhiệm của Thanh tra tỉnh

Phối hợp tổ chức thanh tra theo kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất (khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền thanh tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, cấp có thẩm quyền giao hoặc đề nghị) đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 17. Trách nhiệm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi

1. Xây dựng và triển khai chuyên đề, chuyên mục, bài viết để tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các nội dung liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo chức năng nhiệm vụ được giao.

2. Phản ánh kịp thời, chính xác, khách quan về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hình thức xử lý của cơ quan có thẩm quyền để người tiêu dùng biết.

Điều 18. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 9

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại tuân thủ các quy định về xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp; rà soát, kiểm soát lượng tiền giao dịch qua hệ thống ngân hàng của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp. Cung cấp thông tin xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Điều 19. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh

1. Thông tin tuyên truyền, cảnh báo cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo yêu cầu. Tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân, đoàn viên, hội viên liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; kịp thời cung cấp thông tin đến các cơ quan, địa phương có liên quan để tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định.

2. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp, về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Chịu trách nhiệm phối hợp về quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn.

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thường xuyên phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để doanh nghiệp và người dân trên địa bàn biết, thực hiện. Tăng cường tuyên truyền để người dân biết, cảnh giác với các chiêu thức, thủ đoạn lừa đảo biến tướng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để huy động vốn của người tiêu dùng trái với quy định pháp luật. Chủ động giám sát, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

3. Thiết lập đường dây nóng phù hợp với tình hình thực tế tại Ủy ban nhân dân cấp xã để làm đầu mối tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

4. Tổng hợp báo cáo tình hình dư luận xã hội, ý kiến của người dân (nếu có) về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm thực hiện và đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Quy chế này.

3. Khi các văn bản được dẫn chiếu tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 22. Chế độ thông tin báo cáo

Định kỳ 06 tháng (trước ngày 15 tháng 6), hàng năm (trước ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo) hoặc đột xuất (khi có yêu cầu), các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã; các tổ chức có liên quan báo cáo kết quả thực hiện Quy chế này về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương).

Trong quá trình thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế./.